

DOCUMENTOS

RESOLUCIONES DE LA REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LAS PARTES CONTRATANTES DEL TRATADO DE MONTEVIDEO. (6 de noviembre de 1965)

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 1

Creación del Consejo de Ministros

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que el desarrollo del proceso de integración se verá facilitado si los Secretarios de Estado que tienen a su cargo la ejecución de la política exterior de los países de la ALALC, se reúnen periódicamente para adoptar las decisiones que correspondan a la conducción política superior de la Asociación; y

Que por tal motivo es conveniente constituir de inmediato el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC, así como preparar el instrumento que los institucionalice definitivamente,

RESUELVEN

Primero. La creación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, para cuya institucionalización se suscribirá el instrumento correspondiente.

Segundo. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente que, a la brevedad posible, prepare y eleve a los Gobiernos de las Partes Contratantes el proyecto del instrumento a que se refiere el artículo primero, a fin de que sea considerado por los Ministros de Relaciones Exteriores en la primera reunión que realicen.

Tercero. Hasta tanto se haya perfeccionado la creación del Consejo de Ministros como órgano de la Asociación, éste se reunirá por lo menos una vez al año en el seno de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo, la que a tales efectos será convocada en sesiones extraordinarias, en la fecha y sede que los Ministros de Relaciones Exteriores hayan establecido en su reunión anterior, así como también por iniciativa del Comité Ejecutivo Permanente cuando las Partes lo estimen necesario.

Cuarto. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente que proceda en la forma prevista en el artículo anterior a convocar al Consejo de Ministros a celebrar su primera reunión en la sede de la Asociación, tan pronto como esté elaborado el proyecto a que se refiere el artículo segundo.

Quinto. Las Partes Contratantes que tuvieran asignada la competencia en los asuntos de la ALALC a Ministro o Secretario de Estado distinto que el de Relaciones Exteriores, podrán ser representadas en el Consejo por el Ministro respectivo.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 2

Vinculación de los Parlamentos de las Partes Contratantes

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que es conveniente facilitar la vinculación de los parlamentarios a las tareas de la Asociación, a fin de obtener los puntos de vista de la opinión pública que ellos representan y de crear condiciones propicias para armonizar las legislaciones en lo relacionado con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,

RESUELVEN

Primero. Recomendar la constitución en los Parlamentos nacionales de grupos o comisiones de carácter permanente para el estudio y consideración de los asuntos de la ALALC.

Segundo. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente la formulación, por los medios adecuados, de invitaciones a los presidentes de grupos o comisiones parlamentarias nacionales para los asuntos de la ALALC, a fin de celebrar reuniones por lo menos una vez al año con el objeto de examinar y promover el proceso de integración latinoamericana.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 3

Creación de la Comisión Consultiva de Asuntos Laborales y Empresariales

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que el Tratado de Montevideo tiene como objetivo final asegurar un mejor nivel de vida a los pueblos de los países signatarios;

Que ese nivel de vida sólo podrá obtenerse mediante el máximo aprovechamiento de todos los factores de producción disponibles;

Que los sectores laboral y empresarial deben ser considerados como elementos fundamentales de todo programa de desarrollo que tienda a la complementación e integración de las economías de las Partes Contratantes; y

Que la mejor forma de lograr la vinculación con dichos sectores es constituir, dentro de las Comisiones Nacionales de cada uno de los países miembros, comités con representantes laborales y empresariales que estudien y consideren todas las cuestiones que se estimen pertinentes con el objeto de formular proposiciones y proponer soluciones que posteriormente puedan ser examinadas en reuniones anuales de la ALALC,

RESUELVEN

Primero. Recomendar a las Partes Contratantes que adopten las medidas necesarias para que los sectores laboral y empresarial estén representados en las Co-

misiones Nacionales de la ALALC a través de los organismos gremiales que estime conveniente cada Gobierno.

Segundo. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente el establecimiento, en los términos previstos en el Artículo 43 del Tratado, de una Comisión Consultiva de Asuntos Laborales y una Comisión Consultiva de Asuntos Empresariales. Se deberá procurar que las dos Comisiones se reúnan en lo posible en forma conjunta con el objeto de promover en ambos sectores el interés por el análisis de los problemas de la ALALC.

Tercero. Cada Comisión Consultiva estará integrada por representantes del sector correspondiente de cada país, los cuales podrán ser asistidos por asesores. Los representantes y asesores serán acreditados por los respectivos gobiernos. Para los efectos de la votación, la representación de cada país tendrá un solo voto.

Cuarto. Dichas Comisiones Consultivas tendrán por cometido analizar los aspectos y modalidades del proceso de integración para formular a los órganos de la Asociación las recomendaciones que estimen procedentes. Asimismo las Comisiones Consultivas podrán proponer la celebración de reuniones especializadas para considerar problemas referidos a determinados sectores de la actividad económica.

Quinto. Cada Comisión Consultiva se reunirá por lo menos una vez al año por convocatoria del Comité Ejecutivo Permanente, el cual establecerá la agenda de cada reunión.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 4

Solución de controversias

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que el Tratado de Montevideo no legisla sobre un sistema especial para la solución de las controversias que con motivo de la aplicación del mismo pudieran surgir entre las Partes Contratantes; y

Que la Resolución 102 (IV) de la Conferencia ha reconocido la necesidad de instaurar un mecanismo que cumpla el objetivo indicado,

RESUELVEN

Primero. Reconocer la conveniencia de establecer un mecanismo para la solución de las controversias surgidas o que puedan surgir entre las Partes Contratantes, con motivo de la aplicación y ejecución del Tratado de Montevideo.

Segundo. Encomendar al Comité que, asesorado por juristas de las Partes Contratantes redacte antes del 31 de julio de 1966 un proyecto de protocolo que será considerado por los Ministros de Relaciones Exteriores en su próxima reunión.

Tercero. Para la elaboración del proyecto, el Comité Ejecutivo y los juristas asesores tendrán en cuenta las siguientes bases generales:

- a) Instancia obligatoria de negociaciones directas entre las Partes afectadas;
- b) Instancia obligatoria de conciliación, con intervención del Comité Ejecutivo Permanente;

- c) Instancia arbitral, a cargo de un tribunal *ad hoc* constituido sobre la base de listas de juristas especializados, de entre los cuales se elegirían los integrantes de dicho tribunal, y
- d) Posibilidad de que las Partes reconozcan jurisdicción obligatoria a los tribunales *ad hoc* y de que acepten el establecimiento de un sistema de sanciones que garantice la eficacia de los fallos por aquéllos dictados.

Cuarto. El Comité Ejecutivo Permanente estudiará la posibilidad de adoptar mecanismos provisionales, dentro de las facultades que emanan del Tratado de Montevideo y de otros instrumentos legales en vigor, para la solución de controversias planteadas o que puedan plantearse hasta que comience a regir el sistema previsto, por la presente Resolución. El Comité estará asesorado por juristas de las Partes Contratantes y presentará sus conclusiones a la próxima reunión del Consejo de Ministros.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 5

Declaración de política de transporte marítimo, fluvial y lacustre

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

RESUELVEN

Declarar que la política de transporte marítimo, fluvial y lacustre de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio persigue los objetivos siguientes:

Primero. Estimular el mantenimiento y promover el desarrollo de las marinas mercantes de los países de la ALALC, formadas por buques modernos, adecuados a sus tráficos y cargas y contruidos preferentemente en astilleros de la Zona; que pertenezcan a empresas navieras de propiedad, en su mayor parte, de personas naturales o jurídicas, nacionales del país de la bandera o de consorcios de dos o más países de la Zona, que sean operados bajo el pabellón de un país de la Zona y cuyos capitanes y la mayoría de la tripulación tengan la nacionalidad del país correspondiente.

Segundo. Asegurar a los buques nacionales de los países de la ALALC el transporte preferente, en igualdad de derechos y tratamiento, de una cuota sustancial de las cargas del intercambio intrazonal. La reserva de cargas se hará en forma multilateral y su implantación será gradual tanto en el tiempo como en el volumen que represente.

Tercero. Tratar de que las marinas mercantes de los países de la Zona tengan la capacidad necesaria para atender el transporte de su intercambio zonal y de una parte sustancial de su comercio exterior, procurando asegurar la corriente normal y continua de sus exportaciones e importaciones, mediante servicios eficientes y adecuados que contribuyan al desarrollo económico de sus pueblos.

Cuarto. Actuar de consuno para defender la política común de transporte, proteger el desarrollo de las flotas mercantes de los países de la Zona y procurarles una participación adecuada en su intercambio mundial. Para tal efecto, los países de la ALALC procederán a establecer consultas inmediatas con el fin de

actuar conjuntamente ante terceros, en todos los aspectos relacionados con la aplicación de los principios contenidos en esta declaración.

Quinto. Proceder a uniformar, simplificar y codificar las disposiciones legales y reglamentarias sobre transporte marítimo, fluvial y lacustre de los países de la ALALC.

Sexto. Activar los esfuerzos para mejorar las condiciones portuarias de los países de la ALALC en los planos material, administrativo y laboral, así como la navegabilidad de los ríos y canales y los sistemas de balizamiento y accesos a los puertos, con miras a aumentar la productividad y reducir los costos del transporte marítimo, fluvial y lacustre.

Séptimo. Coordinar los servicios portuarios de los países de la Zona, procurando que cada puerto se desarrolle de acuerdo a sus mejores posibilidades potenciales para favorecer el intercambio zonal y extrazonal.

Octavo. Promover la constitución de conferencias de fletes regionales, para la fijación de tarifas y condiciones de transporte adecuadas y razonables, basadas en criterios uniformes para todos los países de la ALALC.

Noveno. Establecer en cada país, a la brevedad posible, unidades de estudio de los problemas de transporte y fletes marítimos, fluviales y lacustres, a nivel gubernamental y con participación de los sectores interesados.

Décimo. Procurar la armonización de las condiciones de explotación de las flotas mercantes de la Zona, incluyendo los incentivos de fomento y estímulo, con miras a que operen en términos de competencia leal y equitativa.

Decimoprimer. Conceder temporalmente tratamiento de buques nacionales a los extranjeros fletados y operados por empresas navieras nacionales de un país de la Zona como complemento de sus tonelajes, en la forma y condiciones que se establezcan, mientras las marinas mercantes de los países de la Zona carezcan de la capacidad de transporte necesaria para atender su intercambio.

Decimosegundo. Proseguir los esfuerzos por parte de los países miembros para conceder a los países y territorios mediterráneos, las facilidades necesarias y mejorar las existentes, a fin de facilitar su transporte marítimo, fluvial y lacustre, así como las de naturaleza portuaria destinadas a incrementar el tránsito de su comercio exterior.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 6

Convenio sobre transporte acuático

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

VISTO Las Resoluciones 44 (II) y 101 (IV) y la declaración política de transporte marítimo, fluvial y lacustre de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

CONSIDERANDO Que para el desarrollo de los servicios de transporte marítimo y fluvial entre los países de la Asociación es conveniente concertar un convenio que establezca condiciones que permitan sistematizar las relaciones entre las Partes Contratantes en esa materia; y

Que tales finalidades se verán facilitadas mediante la constitución del Con-

sejo de Transportes y Comunicaciones previsto en la Resolución 101 (IV) de la Conferencia,

RESUELVEN

Primero. Encomendar a los órganos de la Asociación la pronta constitución del Consejo de Transporte y Comunicaciones previsto en la Resolución 101 (IV).

Segundo. Encomendar al Consejo de Transporte y Comunicaciones que en el más breve plazo posible presente al Comité Ejecutivo Permanente un proyecto de Convenio de Transporte Acuático de los países de la ALALC.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 7

Principio de reciprocidad

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

VISTO Los Artículos 10, 11, 12 y 13 del Tratado.

CONSIDERANDO Que la Resolución 100 (IV) declara que para lograr los objetivos fundamentales del Tratado de Montevideo de las Partes Contratantes establecerán normas destinadas a alcanzar una distribución equitativa de los resultados del proceso de integración,

RESUELVEN

Primero. Reconocer la importancia del principio de reciprocidad y de las modalidades de su aplicación para lograr el objetivo de promover en forma armónica el desarrollo económico-social de las Partes Contratantes, enunciado en el Tratado de Montevideo y consignado en la parte declarativa de la Resolución 100 (IV) de la Conferencia.

Segundo. Recomendar a los órganos de la Asociación que intensifiquen los estudios encaminados a precisar los alcances de dicho principio como fundamento del programa de integración y complementación económicas de las Partes Contratantes.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 8

Programa de liberación

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

VISTO El Capítulo II del Tratado de Montevideo.

CONSIDERANDO La necesidad de establecer una política comercial para la Asociación a fin de implementar el paso a una forma más perfecta de integración, según lo previsto en el Artículo 54 del Tratado de Montevideo;

Que para propiciar este avance es indispensable que las Partes Contratantes hayan cumplido previamente diversas etapas de modificación y armonización de los instrumentos de sus políticas respectivas;

Que asimismo, entre estas fases deben considerarse pasos relativos a la eliminación de toda clase de restricciones existentes a la importación así como el perfeccionamiento de los mecanismos de liberación actualmente utilizados; y

Que con respecto a estos mecanismos, el sistema selectivo requiere el apoyo de otro mecanismo que permita adelantos adicionales más acelerados en el proceso de desgravación, considerando en sus fórmulas la situación de los países a que hace referencia la Resolución 71 (III) y los de menor desarrollo económico relativo, así como la naturaleza diversa de los sectores productivos,

RESUELVEN

Recomendar a la Conferencia de las Partes Contratantes que en su Quinto Período de Sesiones adopte la siguiente Resolución;

Primero. Las Partes Contratantes reconocen la necesidad de establecer un mecanismo automático, que asegure un ritmo más acelerado en el proceso de reducción de gravámenes y de eliminación de todas las demás restricciones.

Segundo. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente la realización de los estudios necesarios para definir el mecanismo específico y sus características. Dichos estudios deberán ser presentados a las Partes Contratantes durante 1966 y sobre ellos se dará cuenta en la próxima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. En los mismos se deberá considerar, entre otros, los aspectos siguientes:

- a) Establecimiento de ritmos de desgravación diferentes, tomando en consideración lo dispuesto en el Capítulo VIII del Tratado de Montevideo y en la Resolución 71 (III) de la Conferencia;
- b) Ritmos de desgravación diferentes de acuerdo con la naturaleza de los sectores productivos;
- c) Determinación de la conveniencia de que algunos productos específicos, tanto agropecuarios como de otra naturaleza, sean objeto de tratamientos especiales;
- d) Introducción de elementos de flexibilidad que permitan ajustar el mecanismo en distintas etapas, de acuerdo con los efectos de su aplicación;
- e) Procedimientos que aseguren la eliminación de las restricciones de todo orden, no asimilables a gravámenes, que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier Parte Contratante. No se considera que una Parte Contratante restringe el comercio exterior cuando reserva la importación de ciertos productos a entidades públicas o paraestatales;
- f) Procedimientos encaminados a atenuar las disparidades existentes entre los niveles de gravámenes de los diversos países, procurando su aproximación a medida que se vayan cumpliendo las distintas etapas de la desgravación automática;
- g) Relaciones del mecanismo con la aplicación del principio de reciprocidad y las cláusulas de salvaguardia; y
- h) Procedimientos que tengan en cuenta la situación prevista en el Artículo 12 del Tratado.

Tercero. Reconocer que el programa de liberación del comercio intrazonal y el

programa de coordinación de las políticas de comercio exterior y armonización de los instrumentos respectivos están estrechamente vinculados. En consecuencia, las etapas de aplicación de un mecanismo de desgravación automático deben estar coordinadas con las que se prevean para la gradual armonización de los tratamientos exteriores.

Cuarto. Reconocer la conveniencia de extender, en el momento oportuno, a todos los productos originarios de cualquier Parte Contratante, lo establecido en el Artículo 48 del Tratado de Montevideo, de modo tal que:

- a) Ninguna modificación introducida por una Parte Contratante en el régimen de imposición de gravámenes a la importación pueda significar un nivel de tratamiento menos favorable que el vigente antes de la modificación; y
- b) Ninguna modificación introducida por una Parte Contratante en el régimen de imposición de restricciones a la importación pueda significar un tratamiento menos favorable que el vigente antes de la modificación.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 9

Cláusulas de salvaguardia

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que es conveniente establecer procedimientos que sin impedir que los países que afrontan dificultades puedan recurrir a la aplicación de las cláusulas de salvaguardia, aseguren asimismo que las mismas perturbarán al mínimo posible las corrientes comerciales dentro de la ALALC,

RESUELVEN

Primero. Convenir en que es necesario reglamentar en el más breve plazo posible los procedimientos para la aplicación de las cláusulas de salvaguardia contenidas en el Capítulo VI del Tratado.

Segundo. En dicha reglamentación deberán preverse instancias que permitan la aplicación de medidas de cooperación multilateral, a fin de atenuar la necesidad de recurrir a las disposiciones del referido Capítulo VI.

Tercero. Asimismo se deberán examinar los medios para que dichas cláusulas de salvaguardia no se apliquen al comercio de productos amparados por el inciso a) del Artículo 32 del Tratado de Montevideo.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 10

Aplicación de la Resolución 71 (III)

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que la Resolución 71 (III) reconoce que para alcanzar los

objetivos del Tratado, es necesario contemplar la situación de aquellos países que presentan sectores de producción de insuficiente desarrollo o cuentan con mercados nacionales de dimensiones inadecuadas para la expansión o instalación de determinadas actividades productivas; y

Que, en el artículo tercero de dicha Resolución, las Partes Contratantes se comprometen a hacer todo lo necesario para facilitar la ejecución de programas de expansión o instalación de actividades productivas en los países señalados en el artículo primero de la misma Resolución.

RESUELVEN

Que la Conferencia encomiende al Comité Ejecutivo Permanente la creación, dentro de su Comisión Asesora de Desarrollo Industrial, de un grupo de estudio especial con el fin específico de investigar en los países a que se refiere la Resolución 71 (III) de la Conferencia, las actividades industriales que puedan ser desarrolladas con el objeto de lograr el equilibrio necesario en la Zona para facilitar y acelerar el proceso de integración.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 11

Constitución de un fondo regional de preinversión

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que el desarrollo armónico de las Partes Contratantes dentro del proceso de integración de los países latinoamericanos, así como la aceleración de ese mismo proceso, exigen contar con programas y proyectos de carácter regional, lo cual a su vez supone movilizar cuantiosos recursos para financiar los estudios que son necesarios;

Que la forma más apropiada para canalizar dichos recursos parece ser la constitución de un fondo destinado específicamente al financiamiento de los estudios de preinversión regional, sin que esto signifique una limitación a las iniciativas de carácter nacional, tanto públicas como privadas;

Que conforme a los propósitos enunciados en la Carta de Punta del Este y teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso recomendando la constitución de un Fondo Regional de Preinversión, parece factible la asignación de recursos de la Alianza para el Progreso, para lograr lo cual la acción del CIAP puede ser del más alto valor; y

Que el Banco Interamericano de Desarrollo ha adquirido valiosa experiencia en el análisis de programas y proyectos de desarrollo latinoamericanos.

RESUELVEN

Primero. Recomendar al Banco Interamericano de Desarrollo que constituya a la brevedad posible un fondo al cual pueda recurrir la ALALC para el financiamiento de estudios de preinversión propuestos por la Asociación, relativos a programas y proyectos de interés para la integración regional, especialmente

en los campos de la infraestructura física, del desarrollo de industrias básicas, de la prospección y explotación de los recursos naturales de mayor importancia para el desarrollo industrial y del desarrollo de regiones geoeconómicas que interesen a dos o más países.

Segundo. Señalar la conveniencia de que para la constitución de este fondo regional, además de los recursos con que el Banco Interamericano de Desarrollo pueda contribuir, se destinen, conforme con los propósitos enunciados en la Carta de Punta del Este, recursos del Programa de la Alianza para el Progreso, así como también los fondos que para los mismos fines puedan proporcionar otras entidades o países.

Tercero. Hacer presente al Banco Interamericano de Desarrollo la necesidad de que ese fondo regional de preinversión pueda financiar estudios, sin que sea necesario que en cada caso haya desde un comienzo prestatarios que asuman la obligación de pagar los gastos respectivos.

Cuarto. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente la celebración de los necesarios acuerdos de colaboración técnica que permitan establecer programas conjuntos de trabajo en los campos previstos en el artículo primero de la presente Resolución, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con los Organismos Asesores establecidos en el Artículo 44 del Tratado de Montevideo y con otras entidades que se estime conveniente.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 12

Financiación de las exportaciones agrícolas zonales

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO El alto coeficiente de participación del sector agropecuario en la formación del Producto Nacional Bruto de las Partes Contratantes; y

Que el financiamiento de la exportación de excedentes agropecuarios extra-zonales ha motivado en ciertas oportunidades reclamaciones por las reducciones que se habrían causado en el valor y volumen de las exportaciones de productos agropecuarios de países de la Zona,

RESUELVEN

Primero. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente la realización de los estudios requeridos para determinar las oportunidades de colocación de los productos agropecuarios de la Zona en los mercados existentes en la misma.

Segundo. Recomendar, para tal fin, la pronta constitución del Consejo de Política Agrícola.

Tercero. Que sin perjuicio de otras funciones se encomiende a ese Consejo, con carácter de urgencia, el estudio de las medidas necesarias para estimular y promover las relaciones comerciales a que se refiere el artículo primero y proporcionar a los países que fueren comprobadamente perjudicados las medidas de corrección que se consideraren adecuadas.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 13

Acuerdo entre Bancos Centrales

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Visto El Acuerdo entre los Bancos Centrales celebrado en la reunión del Consejo de Política Financiera y Monetaria el 22 de septiembre de 1965, en la ciudad de México.

RESUELVEN

Primero. Declarar su satisfacción por la puesta en marcha del Acuerdo celebrado por los Bancos Centrales que constituye un sistema multilateral de créditos y compensaciones.

Segundo. Recomendar a los Bancos Centrales de los países de la ALALC la pronta celebración de los convenios interbancarios previstos en el referido sistema multilateral.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 14

Difusión y promoción de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que es de urgente necesidad difundir en todos los sectores de la opinión pública los objetivos del Tratado de Montevideo y los resultados que se van obteniendo con su aplicación;

Que en especial es muy importante realizar esa difusión en los medios de la enseñanza; y

Que esas tareas deben realizarse tanto desde los órganos de la Asociación cuanto por medio de los sectores competentes de la administración pública de cada Parte Contratante.

RESUELVEN

Primero. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente la realización de un amplio programa de difusión y promoción de los objetivos y modalidades de acción de la ALALC; y

Segundo. Solicitar a las autoridades educacionales de las Partes Contratantes la conveniencia de incluir los temas de la integración latinoamericana en los programas de enseñanza, en especial en los de nivel superior.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 15

Estudio de los recursos y posibilidades de producción de fertilizantes

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que el sector agrícola es de fundamental importancia para el desarrollo económico y social de la región;

Que la expansión de la agricultura depende sustancialmente del aumento de los niveles de productividad, lo cual a su vez requiere la creciente utilización de fertilizantes de acuerdo con los métodos modernos de cultivo; y

Que está en funcionamiento en el seno del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) un Grupo de Trabajo sobre Fertilizantes integrado por expertos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC),

RESUELVEN

Primero. Señalar la importancia de los estudios relacionados con la producción y el uso de los fertilizantes en la región y la urgencia que existe en que tales estudios sean concluidos en el menor plazo posible; y

Segundo. Recomendar a los órganos de la Asociación que presten especial atención a los estudios sobre la producción de fertilizantes (NPK) en la región, analicen sus conclusiones en lo que tiene que ver con el proceso de integración de la ALALC y adopten las medidas necesarias para estimular la producción y el uso de los mismos en la Zona.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 16

Calendario para el programa de acción de la Resolución 100 (IV)

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

VISTO La Resolución 100 (IV) de la Conferencia.

CONSIDERANDO Que es necesario imprimir mayor celeridad al cumplimiento del programa de acción trazado en la Resolución 100 (IV) de la Conferencia, en especial en los campos del desarrollo agrícola, del desarrollo industrial y de la coordinación de la política comercial; y

Que para ordenar adecuadamente las diversas tareas y estudios referentes a dicho programa es conveniente establecer las etapas y plazos en los que deberán llevarse a cabo,

RESUELVEN

Encomendar a la Conferencia de las Partes Contratantes que en su Quinto Período de Sesiones Ordinarias determine el calendario al que puedan ajustarse las diversas tareas y estudios correspondientes al programa de acción de la Resolución 100 (IV), así como los procedimientos más eficaces para asegurar su estricto cumplimiento.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 17

Tránsito de personas

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio se basa en un sistema de cooperación recíproca entre las Partes Contratantes que exige, entre otras cosas, la eliminación de las trabas que dificultan el libre tránsito de personas entre los países miembros;

Que los esfuerzos que las Partes Contratantes puedan realizar en tal sentido contribuirán al mejor entendimiento entre sus pueblos y particularmente facilitarán la cooperación técnica e intensificarán su intercambio cultural; y

Que en el artículo vigesimocuarto de la Resolución 100 aprobada en el Cuarto Periodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes, se establece que los órganos de la Asociación prestarán especial atención, entre otras tareas, a la relacionada con el otorgamiento de facilidades para el tránsito de personas,

RESUELVEN

Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente que en el más breve plazo posible convoque una reunión especializada de expertos gubernamentales, para establecer las bases de un acuerdo multilateral tendiente a facilitar al máximo el ingreso en sus respectivos territorios y la salida de ellos, de los nacionales de los países de la ALALC. En dicha reunión, se considerará asimismo la situación de los extranjeros con residencia permanente en el territorio de alguna de las Partes Contratantes.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 18

Cumplimiento de las Resoluciones 12 (I) y 38 (II) de la Conferencia

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que los Ministros de Relaciones Exteriores han tomado nota con preocupación de las manifestaciones de los señores Cancilleres de los países de menor desarrollo económico relativo acerca de los resultados de la aplicación de las Resoluciones 12 (I) y 38 (II) de la Conferencia,

RESUELVEN

Primero. Recomendar a las Partes Contratantes que se empeñen en dar el más amplio cumplimiento a las Resoluciones 12 (I) y 38 (II) de la Conferencia; y

Segundo. Para tal efecto, la Conferencia, en su Quinto Periodo de Sesiones Ordinarias, deberá examinar los obstáculos existentes y adoptar los procedimientos adecuados para superarlos.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 19

Creación de una Comisión Técnica

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que es conveniente adaptar los mecanismos de trabajo de la Asociación a los requerimientos del programa de integración y complementación económicas de las Partes Contratantes,

RESUELVEN

Primero. La Conferencia, en su Quinto Periodo de Sesiones Ordinarias, instituirá una comisión técnica integrada por cuatro personalidades nacionales de las Partes Contratantes que ella designe y por el Secretario Ejecutivo, quien actuará como miembro coordinador. Los miembros así designados actuarán sin responsabilidad de gobierno y exclusivamente en su capacidad técnica.

Segundo. La comisión tendrá como mandato realizar estudios, formular proposiciones y presentar proyectos para acelerar el proceso de integración económica y social de las Partes Contratantes dentro de las directivas que resultan del Tratado de Montevideo, de las Resoluciones ya adoptadas por la Conferencia y de las que en el futuro le fijen los órganos de la Asociación;

Tercero. Las proposiciones y proyectos que provengan de la comisión se presentarán a la consideración del Comité Ejecutivo Permanente. En caso de no ser aprobados o de no poder pronunciarse éste sobre ellos por falta de competencia, serán elevados por el Comité, junto con sus observaciones, a conocimiento y decisión de la Conferencia o del Consejo de Ministros.

Cuarto. La Secretaría prestará todas las facilidades que requiera la comisión para el cumplimiento de su mandato, para lo cual será dotada de un presupuesto que le permita hacer frente a los mayores gastos que la correcta aplicación de esta Resolución le signifique.

Quinto. El Consejo de Ministros en su reunión de 1967 examinará el sistema que esta Resolución crea para confirmarlo o reformarlo, de acuerdo con la experiencia.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 20

Coordinación de los trabajos técnicos de la Asociación

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que es necesario dar mayor agilidad a las actividades de la Asociación mediante la delegación de funciones especializadas al Comité Ejecutivo Permanente y a la Secretaría.

RESUELVEN

Primero. La Conferencia delegaría un mayor número de funciones especializadas

en el Comité, de tal forma que este órgano pueda actuar efectivamente como su prolongación entre los distintos periodos de sesiones, entendiendo y emitiendo pronunciamientos en los asuntos que involucren la decisión de las Partes Contratantes. Las funciones de enlace y coordinación entre los órganos de la Asociación y entre las Partes Contratantes en todo lo relacionado con el funcionamiento del Tratado y demás instrumentos que comprenden la estructura jurídica de la ALALC, serán ejercidos por el Comité Ejecutivo Permanente;

Segundo. Además de las facultades de proposición que le acuerdan al Secretario Ejecutivo el Artículo 41 del Tratado, el artículo decimoquinto numeral c), de la Resolución 19 (I) de la Conferencia y el artículo cuarto de la Resolución 35 (II), la Secretaría programará y realizará por propia iniciativa las labores referentes a las reuniones sectoriales, a las comisiones asesoras y las tareas vinculadas con el cumplimiento de la Resolución 100 (IV). Los resultados de esos trabajos se someterán a la consideración de las instancias correspondientes, por conducto del Comité Ejecutivo Permanente; y

Tercero. La coordinación de los trabajos técnicos de la Asociación con las actividades de organizaciones internacionales asesoras, estará a cargo de la Secretaría, procurándose la máxima utilización posible de asistencia técnica y de personal especializado que las mismas puedan proporcionar.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 21

Proyectos multinacionales de infraestructura

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

VISTO El artículo vigesimotercero de la Resolución 100 (IV).

CONSIDERANDO Que para la constitución de un amplio mercado latinoamericano es necesario disponer de una infraestructura física que permita la estrecha vinculación de los mercados nacionales,

RESUELVEN

Primero. Declarar su intención de apoyar en forma conjunta las gestiones tendientes a la realización de las grandes obras de carácter multinacional que se consideren prioritarias para la creación de la infraestructura del mercado latinoamericano; y

Segundo. Precisar que entre las grandes obras a que se refiere el artículo primero de la presente Resolución, se encuentran, entre otras, las siguientes:

- a) La Carretera Transversal Panamericana en Sudamérica (Río de Janeiro-Paysandú-Colón-Asunción- La Paz-Lima);
- b) La Carretera Marginal de la Selva (Colombia-Ecuador-Perú-Bolivia);
- c) El Tapón de Darién (Carretera Panamericana-Centroamérica); y
- d) Obras internacionales de aprovechamiento de las aguas del Río Uruguay (Salto Grande).

CONSTANCIAS:

Al firmarse el Acta Final de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores se dejaron las siguientes constancias:

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 8

Programa de liberación

Reserva del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú: "La Representación del Perú reserva su pronunciamiento acerca del inciso a) del artículo cuarto, en tanto se contempla en forma exhaustiva, los sistemas de incentivo promocional que requieren para su desarrollo económico y especialmente industrial, los países que tienen bajo nivel tarifario en sus aranceles de importación. Asimismo, declara que sería inconsistente la implantación de cualquier mecanismo destinado a acelerar el proceso de integración y complementación, sin un previo desmantelamiento de los sistemas y métodos no cuantificables, restrictivos del comercio, incluso los de orden cambiario, monetario, financieros y de pagos."

Reserva del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador: "La Representación del Ecuador ante la Primera Reunión de Ministros de los países de la ALALC hace formal reserva con respecto al literal a) del artículo segundo de la Resolución contenida en el documento ALALC/RM/I/Resolución 8, sin que esto constituya veto, tal como lo expresó en la correspondiente sesión.

"En consecuencia, hace constar expresamente que cuando el Quinto Periodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia estudie el proyecto de resolución a que se refiere el primer párrafo de esta reserva, la posición y voto del Ecuador podrán ser afirmativas, de abstención o francamente negativas en cuanto al fondo mismo del asunto o en cuanto a la parte formal del indicado literal a)."

El señor Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay formula reserva en los mismos términos que el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 9

Cláusulas de salvaguardia

El señor Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay deja constancia de que habiéndose acogido a la aplicación de las cláusulas de salvaguardia cuya reglamentación se propicia en el presente proyecto de resolución, se reservará un pronunciamiento definitivo sobre el tema planteado. Asimismo deja constancia de que por las consideraciones jurídicas oportunamente formuladas con relación al alcance de dichas cláusulas, también se reserva opinión sobre el artículo tercero del proyecto.

ALALC/RM/I/RESOLUCIÓN 11

Constitución de un fondo regional de reinversión

Constancia del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú:

"Primero. Que el fondo que se propone es un fondo adicional a los que ya existen para el mismo fin;

"Segundo. Que el financiamiento de un proyecto de carácter intrarregional no requiere necesariamente de los estudios previos realizados con los aportes del fondo que se propone; y

"Tercero. Que el financiamiento del proyecto de carácter intrarregional por el Bm no requiere, a partir de la constitución del fondo, de la aprobación de los organismos técnicos de la ALALC."